Zusammenfassung NASA-Akteneinsicht
von J. Müller, per Mail am 18.09.24

Ordner 1

Seite 2 — Beratung bei der Gemeindeverwaltung Niederwiesa, BM, Jungbeck, UNB am 28. Oktober 2021, Vorstellung der Planungen im NSG durch Waldeigentümer
Seitens der UNB wird auf die Bewirtschaftungsmöglichkeiten auf Grundlage der NSG-Verordnung und unter Beachtung der FFH-Vorgaben sowie des Biotopschutzes vorgetragen. Wegeneubau im NSG wird als nicht genehmigungsfähig eingeschätzt.

Seite 108 — Landratsamt Mittelsachsen an Norbert Jungbeck: Genehmigung unter Auflage gem. § 10 Abs. 1 Grundstücksverkehrsgesetz mit Datum vom **19. August 2021**

... Neben der allgemeinen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion erfüllen die Waldflächen in Teilen gesetzlich vorgegebene und besondere Waldfunktionen als Bodenschutzwald sowie Wald mit besonderer Bodenschutzfunktion, mit besonderer Wasserschutzfunktion und besonderer Erholungsfunktion (Intensitätsstufe 2). Ferner sind die Regelungen für ein **Denkmalschutzgebiet** zu beachten wie auch FFH Lebensraumtyp Geschütztes Biotop.

Seite 147 — Forstbehörde LRA Herr Alexander Menzer an UNB LRA
Besondere Waldfunktionen des Flurstücks 472/13
Waldfunktionenkartierung Sachsenforst 2010
Bodenschutzwald 5,7 ha, besondere Bodenschutzfunktion 3,4 ha, Wasserschutzfunktion 4,7 ha, regionale Klimaschutzfunktion und **Denkmalschutzfunktion**, Erholungsfunktion 8,8 ha

Seite 164 — Mail BM Schubert an Janin Wittig am 10. Mai 2022, Ortschaftsratssitzung wurde nicht so hitzig wie befürchtet, negativ war das Fehlen des LRA, heute ein Telefonat mit Herrn Mehnert, Vorschlag von Schubert: Information von UNB an Waldbesitzer bis zur Klärung keine Holzentnahme, sonst noch mehr Konfliktpotential, das **gute Ansinnen** von Jungbeck soll nicht zu negativ gesehen werden

S. 272 — Ortstermin Lichtenwalde, Herr Jungbeck, Frau Wittig UNB, 20. Sept. 2022, Herr Jungbeck versicherte, dass die Ersatznistkästen durch **Herrn Ritter Harras** an den zuvor besprochenen Stellen aufgehängt wurden. Bilder werden nachgereicht.

S. 276 — Antwort Antrag zu Wegeinstandsetzung, Mail von Wittig UNB an Jungbeck, vom 22. Sept. 2022, Es ist wichtig ein Wegekonzept für den Junbeck-Wald zu erstellen. Welche Wege sind offizielle Wanderwege? Welche Wege sind Rückewege? Welche Wege sind zur Erschließung neu zu schaffen? Können Wege geschlossen werden? Das Wegekonzept ist mit dem Beratungsförster vom Sachsenforst, der Kommune und der UNB zu besprechen.

S. 279 — Zusammenfassung telefonisches Gespräch Wittig – Jungbeck. Ausführungen zur Verkehrssicherung im Wald durch Fr. Wittig. Notwendigkeit der Verkehrssicherungsmaßnahmen an den Widmungscharakter der Wege gekoppelt – im betroffenen Gebiet alle nichtöffentlich gewidmet. Die Markierung von Wanderwegen und das Aufstellen von Bänken eröffnet eine erhöhte

	Verkehrssicherungspflicht für den Waldbesitzer. Grundsätzlich hat der Waldbesitzer jederzeit das Recht die Wege bis zur Behebung des Mangels zu sperren.
Seite 368	Antrag auf Fällung von Bäumen im FFH / LSG Gebiet Lichtenwalde, ausschließlich versicherungspflichtige Bäume, sehr schwer geschädigt, fast alle tot, teilweise selbst eingeknickt, liegen über der Straße, erhebliche Gefahr für Leib und Leben,
Seite 371	UNB Wittig Schreiben an Jungbeck am 28. Juli 2022, Kompensation eines verlustig gegangenen Höhlenbaumes. Es werden Verwaltungskosten in Höhe von 110,04 € in Rechnung gestellt. Außerdem muss ein Fledermaus-Flachkasten und ein Halbhöhlenkasten in mindestens 2 Meter Höhe angebracht und 20 Jahre erhalten werden.
S. 375	Beydatsch, LDS Schreiben an Seifert UNB vom 9. Dezember 2022, In Abstimmung mit dem SMEKUL bitten wir uns **vor Ausgang** zu beteiligen. Die maßgeblichen Unterlagen, ihre Prüfungen und den Entscheidungsvorschlag an Frau Dr. Heidrich zu senden.
S. 377	UNB Schiwora FFH-Vorprüfung Holzernte und Verkehrssicherung im SAC 250 Zschopautal
Seite 390	Übersichtskarte der geplanten Baumfällungen und Wegebaumaßnahmen, naturschutzfachliche Bewertung, Herr Schiwora UNB, 27. Januar 2023
391	Verordnung zur Festsetzung des LSG Lichtenwalde vom 24. November 2007
395	Verordnung zur Festsetzung des NSG Zschopautalhänge bei Lichtenwalde vom 8. Mai 2020
405	Artschutzrechtlicher Beitrag zum Bebauungsplan Nr. 01/2019 „Feuerwehrdepot Lichtenwalde von Umweltplanung Marko Eigner (Fledermausuntersuchung!)
422	Behandlungsgrundsatz (BHG) LRT Hainsimsen-Buchenwälder LRT-Code: 9110
424	Behandlungsgrundsatz LRT Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder LRT-Code: 9170
426	Behandlungsgrunsatz LRT Schlucht- und Hangmischwälder LRT-Code: 9180
Seite 453	Landratsamt Mittelsachsen, Referat Umweltfachaufgaben, Julia Lobin Anlassüberwachung am 24. Oktober 2022, Zschopautalhänge bei Lichtenwalde, Schutzgebietszustand,

Ordner 2

Seite 4	Tabelle 5: Aufstellung der durch die forstwirtschaftlichen Maßnahmen berührten LRT sowie Aufstellung des jeweiligen Umfangs forstlicher Maßnahmen einschließlich Bewertung
Seite 8	Tabelle 3: Übersicht über die im betroffenen Gebiet bisher bekannten gesetzlich geschützten Biotope mit Angabe der Betroffenheit.

Seite 9	Tabelle 2: Verteilung der Entnahme von Gehölzen und Wegebaumaßnahmen auf die Flurstücke und forstlichen Bestandsadressen mit Angabe der Betroffenheit von Schutzgebieten
Seite 11	Bewertung: Für das SAC 250 Zschopautal wird unter Beachtung der Veränderungen des Zustandes der Erhaltungsziele auf Grundlage des FFH-Monitorings festgestellt, dass auf Grundlage des derzeitigen Kenntnisstandes keine erheblich negativen Auswirkungen auf die Erhaltungsziele des SAC zu erwarten sind. Nebenbestimmungen sind aufzunehmen: . . .
Seite 13	Von UNB Herr Schiwora an UNB Frau Wittig am 16. Dezember 2022, Holzernte und Verkehrssicherung im SAC 250 „Zschopautal", FFH-Vorprüfung
Seite 30	Beschluss in der Verwaltungsrechtsache Staatsbetrieb Sachsenforst gegen Landkreis Nordsachsen wegen Naturschutzrecht vom 14. Januar 2022
Seite 78	LDS: Fachaufsichtliche Beurteilung der Entscheidung zu den beabsichtigten Maßnahmen des Waldbesitzers Jungbeck, wie sie von der UNB MSN vorgesehen sind. (interessant, teilweise im Widerspruch zu den Entscheidungen der UNB)
Seite 83	LDS Beydatsch an UNB Seifert 6. Januar 2023, Betreff: Holzeinschlagmaßnahmen Lichtenwalde. „Aus unserer Prüfung ergibt sich, dass einerseits konkretere Angaben des Waldbesitzers erforderlich sind, andererseits FFH-Vorprüfungen der UNB konkreter durchzuführen und zu dokumentieren sind und sich auch aus dem Biotop- und Artenschutz und dem NSG Restriktionen für einen Teil der Maßnahmen ergeben können. Da es sich bei dem Vorhaben um einen Präzedenzfall handelt, der im Licht der öffentlichen Wahrnehmung steht als auch erhebliches Klagepotential seitens der Naturschutzverbände entfaltet, bitte ich um enge Abstimmung bei ihrer weiteren Prüfung und Verfahrensweise.
Seite 139	UNB, Seifert an BM Schubert, 23. Januar 2023, 12:35 Uhr, Bitte um aktive Unterstützung der Sperrung des Wanderweges von Mühle zum Schloss, Jungbeck an UNB, Seifert, 23. Januar 2023, 11:40 Uhr, Eilantrag zur Holzfällung wegen tödlicher Gefahr
Seite 141	UNB, Seifert an Hänsch, Schlossbetrieb, 23. Januar 2023, 12:47 Uhr, Bitte um aktive Unterstützung der Sperrung des Wanderweges von Mühle zum Schloss,
Seite 144	BM Schubert an UNB, Seifert, 23. Januar 2023 14:42 Uhr, kranke und tote Bäume an Wanderwegen, große Gefahr, Sperrung des Waldes ist logische Konsequenz, Sperrung praktisch nicht realisierbar, da es viele Zugänge gibt. Lichterschau Lumagica, Parkplatz in Braunsdorf wird benötigt, Baumfällungen im Zeitfenster notwendig, Entscheidungen der letzten 30 Jahre überdenken (FFH-Gebiet)
Seite 156	UNB, Seifert an LDS, Beydatsch 23. Januar 2023, 12:21Uhr, Eilantrag Baumfällungen Jungbeck, Entscheidung sollte in der 2. KW 23 geschehen, die in den Positionen der Fachaufsicht enthaltenen Vorgaben sind nicht geeignet, die Bearbeitung mit vertretbaren Aufwand zu realisieren.

Seite 159	UNB, Seifert an LDS, Beydatsch, 24. Januar 2023, Verweis auf gestrige Mail und Zusendung der Mail von BM Schubert,
Seite 161	Patrizia Meyn an UNB, Seifert am 24-. Januar 2023, mit der Genehmigung des LRA vom 15. November 2022 ist der gesperrte Waldweg Teil des Konzeptes Lumagica, es sollte ein Zeitfenster für Baumfällungen gefunden werden,
Seite 162	BM Schubert an Landrat Neubauer, Dirk, 24. Januar 2023, Es gibt Unklarheiten, wie mit forstwirtschaftlichen Arbeiten im Umfeld des Schlosses umgegangen werden soll, die Verantwortlichen im LRA sollen intensiv nach Lösungsmöglichkeiten suchen.
Seite 174	Lutz Röder, NABU an UNB, Seifert, 12. Januar 2023, Hinweis auf ungenehmigte Fällmaßnahmen durch Jungbeck.
Seite 176	Lutz Röder, NABU an UNB, Seifert, 25. Januar 2023, erneuter Hinweis auf ungenehmigte Forstarbeiten durch Jungbeck,
Seite 192	UNB, Schiwora an UNB, Wittig 27. Januar 2023 Holzernte und Verkehrssicherung im SAC 250 FFH-Vorprüfung, Zulässigkeit nach RVO NSG C55 und LSG C06, Biotop- und Artenschutz bis Seite 211
Seite 217	Frau Petra Bergk an UNB, Seifert, 30. Januar 2023 Anzeige Abholzung von Bäumen im Zschopaugebiet
Seite 218	Ortstermin zur Anzeige Baumfällungen, Frau Liebscher, Frau Schönherr UNB Es wurden 10 gefällte Bäume im LSG und FFH-Gebiet festgestellt, Fällungen wahrscheinlich zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit erfolgt, auf Seite 219 Standorte auf Karte markiert
Seite 220	LDS, Dr. Heinrich an UNB Spanier Nachfrage wegen Anzeige von Herrn Röder, was wurde unternommen?
Seite 221	NABU, Herr Röder an LDS, Dr. Heinrich Fällungen durch Jungbeck ohne Genehmigung, welche Konsequenzen gibt es?
Seite 225	LRA, Beier, Lothar an UNB Seifert BM Schubert teilte mit, dass gestern eine 30 Meter hohe Linde durch Sturm umgefallen ist und zwei weitere Bäume mitgenommen hat.
Seite 226	UNB Seifert an NABU Röder, Durch die UNB sind im Januar 2023 keine Gestattungen zur Fällung von Bäumen an Jungbeck ausgereicht worden. Die Ermittlungen im Zuge der angezeigten Fällungen sind noch nicht abgeschlossen.
Seite 237	Fax von Jungbeck an Staatsanwaltschaft Chemnitz, Eilantrag zur Baumfällung auf meinem Grundstück in Lichtenwalde, Mühlstraße
Seite 250	Jungbeck an UNB, Wittig am 18. Juli 2022 Übergabe der Gemeindekarte mit den Wanderwegen von Wegewart Pönicke (Ritter Harras)

Seite 254 Aktenvermerk zum Ortstermin am 20. Juli 2022 Jungbeck, Lankes (Förster), Wittig, Oppermann Vorortaufnahme und GPS-Verortung aus Verkehrssicherheitsgründen zu fällende Bäume im NSG am Schlossberghang

Seite 299 LRA an Jungbeck am xx.02.2023
Entscheidung zur Durchführung von Maßnahmen zur Holzernte und Verkehrssicherung im Waldbestand bei Lichtenwalde - 25 Seiten rückwärts blättern

Seite 301 LDS Beydatsch an UNB Seifert u.a. am 13. Februar 2023 Nach Prüfung durch SMEKUL gibt es keine Einwände in Bezug auf die gegenüber der UNB empfohlenen Vorgehensweisen/Maßnahmen der LDS. Bitte kurzfristig mit dem Waldbesitzer in Kontakt treten und eine Aussetzung der Maßnahmen zu vereinbaren oder anzuordnen. Es geht um den Fällzeitraum und die NSG- oder Biotopschutzvorschriften.

Seite 323 LRA UNB Schiwora Bericht zur Überwachung vom 2.2.2023, Anzeigen zur Gehölzfällungen im Umfeld NSG C55 - 8 Seiten rückwärts blättern

Ordner 3 **Baumfällungen bei Lichtenwalde**

Seite 4 Kostenfestsetzungsbescheid zur Entscheidung zur Fällung von Bäumen im Wald bei Niederwiesa: 2757,25 Euro

Seite 10 Anlage 3, Forstmaßnahmen Lichtenwalde, Übersichtskarte zur naturschutzfachlichen Ausstattung und Bewertung (mehrere Seiten mit Schadmerkmalen der Bäume)

Seite 24 Aufstellung der durch die Forstarbeiten betroffenen LRT (Lebensraumtypen) mit Angabe des EHZ (Erhaltungszustand) und Bewertung

Seite 44 Mit Datum vom 21. Februar 2023 erfolgt die Entscheidung zur Durchführung von Maßnahmen der Holzernte und Verkehrssicherung sowie Ausbau des forstwirtschaftlichen Wegenetzes im Waldbestand Lichtenwalde
Achtung, rückwärts blättern!

Seite 43 angezeigte Maßnahmen haben keine erheblich negativen Auswirkungen auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes SAC 250 „Zschopautal"

Seite 46 Bereits am 22. Februar 2023 fragt Bürger Müller bei der UNB nach den Fällarbeiten am Schlossberghang.

Seite 47 Am 20. Februar Anfrage NASA an UNB wegen rechtswidriger Genehmigung der Fällarbeiten.

Seite 60 Schreiben vom Landratsamt an Staatsanwaltschaft Chemnitz, Herr Schori wegen Vorermittlungsverfahren Norbert Jungbeck. In dieser Angelegenheit läuft bereits ein Verfahren beim Verwaltungsgericht. Auch die UNB beabsichtigt Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft zu stellen.

Seite 75 Norman Schiwora an Udo Seifert Naturschutzbehörde: Aus den Fotos Butterberg1.jpg und Butterberg2.jpg ergeben sich für mich Zweifel, ob die Maßnahme noch im

	befrfeiten Umfang erfolgt, da der Rückschnitt des Kronenbereichs und Herstellung eines derartigen LichtraumProfils nicht Gegenstand unserer Befreiung war.
Seite 78	Hr. Schiwora an Hr. Seifert „..Das Foto von Hr. Müller bestätigt meine Befürchtung vom Montag, dass durch den Waldbesitzer in erheblichem Umfang und deutlich über die erteilte Genehmigung hinaus gehandelt wird. Die als Einzelstammentnahme genehmigten Eingriffe mit dem Ziel der Sanierung von Waldschäden umfassten keine flächigen Gehölzentnahmen, wie sie im Bild zu erkennen sind. Durch den Eingriff ist eine erhebliche Schädigung des LRT 9170 ID 10078 eingetreten. Die weitere Tätigkeit ist unverzüglich zu unterbinden und Strafanzeige auf Grundlage des § 329 Abs. 4 Nr. 2 StGB zu erstatten. Die Rodung, die erkennbar ist, stellt keinen Sanitärhieb dar und ist ggf. geeignet die Waldfunktionen erheblich und langfristig zu beeinträchtigen. Der Forst ist einzubinden. Auf Grund der derzeitigen Verhältnisse muss ich die Gebietsbegehung auf Freitag vorziehen."
Seite 79	Telefonat UNB Seifert –Jungbeck am 22. März 2023, 11:30 Uhr Fällstopp verhängt und Anlassüberwachung für 24. März 2023 angekündigt.
Seite 84	Mail (22. März 2023, 19:55 Uhr) Müller an UNB, Fällarbeiten laufen trotz Stopp den ganzen Tag weiter.
Seite 85	LDS fragt per Mail bei UNB nach den Fällarbeiten am Kaulhübel nach.
ab Seite 95	Überwachungsprotokoll forstliche Eingriffe im Bereich Zschopautalhänge bei Lichtenwalde (mehrere Seiten, interessant), Ortsbegehung am 24. und 27. März 2023
S. 109	Durch Mail von J. Müller aus Lichtenwalde vom 21. 3. 2023 und das Foto vom Butterberg wird deutlich, dass eine Rodung erfolgt ist, die über das zugelassene Maß hinausgeht Mit Schreiben der LDS Frau Beydatsch vom 23. 3. 2023 wurde ein vollständiger Stopp aller Maßnahmen, ..., die Feststellung aller Umweltschäden, die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten angeordnet.
S. 123	Änderung der Entscheidung zur Durchführung von Maßnahmen der Holzernte und Verkehrssicherung ... Aufhebung Vollzugsstopp vom 23. 3. 2023 der Entscheidung vom 21. 2. 2023 (rückwärts blättern)
Seite 129	Schreiben LDS an UNB, da Herr Jungbeck ausweislich des Überwachungsprotokolls mehrfach über das Ziel hinaus geschossen ist, empfehle ich die notwendigen Maßnahmen konkret mit ihm vor Ort zu besprechen und zu protokollieren.
Seite 133	Norbert Jungbeck am 24. 3. 2023 per Mail. Es sind hunderte Bäume, die auf die etwa 10 Häuser zu fallen drohen.
Seite 136	Mario Helbig, Referatsleiter Forst beim Landratsamt bestätigt die Sicherheitsbedenken von Norbert Jungbeck. „Aus forstwirtschaflicher Sicht ist die von Herrn Jungbeck in seiner Mail vom 24.03.2023 geschilderte Sorge im Hinblick auf die Gewährleistung der Sicherheit für öffentliche Schutzgüter durchaus

nachvollziehbar."

Seite 145 Mit Mail vom 31. 3. 2023 beantragt Norbert Jungbeck eine Abschlaggenehmigung wegen Verkehrssicherungspflicht.

Seite 155 Verkehrssicherung am Kaulhübel, Ortstermin Jungbeck, Zeller (forstw. Fachkraft), Seifert, Aktenvermerk, folgende Leistungen sind noch zu erbringen: Ausgangszustand der Flächen ist fotografisch zu dokumentieren, Entnahmetechnologie ist anzugeben, Bäume sind hinsichtlich Standort und naturschutzfachlicher Ausstattung zu katalogisieren, Entnahme unter Belasung von Hochstubben zu prüfen.

Seite 159 Mail von 6. Apr. 2023 Frau Beydatsch, LDS an UNB Seifert Aktenvermerk zum OT 6. Apr. 2023 Antrag Verkehrssicherung Kaulhübel
zu veranlassen: Beginn der Fällarbeiten am 11. Apr. 2023 stoppen, Vor-Ort-Beratung an diesem Tag zu organisieren, Teilnahme von UNB, UFB, LDS und SBS sowie Eigentümer, klären der Situation der Gefährdung von Leib und Leben oder bedeutender Sachwerte, gibt es Alternativen zum großflächigen Eingriff in den Bestand von oben, den Verbänden NASA und NABU ist der Beitritt zur Vor-Ort-Begehung zu eröffnen.
In der Begründung heißt es: Hier drohen schwerwiegende Schäden für große Teile des Schutzgebietes. Obwohl seit einem Jahr die Bewirtschaftung und Verkehrssicherung untersucht wurde, steht nun nach der Ortsbegehung am 4. 4. 2023 eine Gefahrenabwehrmaßnahme im Raum, die bisher in dieser Dimension nicht diskutiert war. ....

Seite 162 Mail LRA Beier an LDS Beydatsch vom 6. 4. 2023, LRA setzt Weisung der LDS **nicht** um! Vor-Ort-Termin 11. April 2023, 9:00 Uhr, Zur alten Mühle 3 in Niederwiesa
Die Verbände soll LDS selbst einladen, es gibt keine Rechtsgrundlage zur Beteiligung der Verbände.

Seite 168 Protokoll zum Vor-Ort-Termin am 11. April 2023
Korrekturen am Text interessant, es kommt der Prototyp einer neuen Forstmaschine zum Einsatz, deshalb nicht von Bagger oder Harvester sprechen, die betreffenden Bäume auf dem Kaulhübel sind **überwiegend** gekennzeichnet, Absuchen nach potentiellen Lebensstätten und Höhlen **nach der Fällung,** statt Schneise **Gasse** oder **Rückegasse** schreiben,

Seite 176 das korrigierte und sprachlich richtige Protokoll

Seite 178 Gespräch Jungbeck Mehnert, Alternativangebot zur Fällung der Bäume mittels Hubbühne und Klettertechnik, betraf nicht die Bäume am Hang, deshalb Ablehnung,

Mehnert hat zum Flächentausch geraten, Jungbeck möchte die 17 ha am Schloss tauschen, er soll das Tauschangebot gegenüber LDS und Herrn Ranft benennen und auch die Ablehnung des Fällangebots begründen,

Seite 180	BM Schubert fragt am 17. April beim LRA UNB nach dem Ablauf der Fällarbeiten. Er erhält eine Auflistung der Vorgänge seit 5. bis 13. April 2023
Seite 182	Im Auftrag des Umweltministerium lädt die LDS zu einer Ortsbegehung/Beratung am 19. April 2023, 13:00 Uhr Treffpunkt Zur alten Mühle 3 Ziel: Erläuterung der erfolgten Prüfungen und Vor-Ort-Begehungen zur Vermeidung von gerichtlichen Auseinandersetzungen, Möglichkeiten der Flächenübernahme erörtern.
Seite 207	Mail von Fr. Dr. Heinrich LDS an Jungbeck, Erläuterung des Umfanges an Tot- und Biotopbäumen für Kaulhübel, Jungbeck sichert zu, dass die noch nicht gefällten 15 Bäume über dem Haus gefällt werden und als Totholz im Gebiet verbleiben.
Seite 210	Mail von LDS Fr. Beydatsch an LRA UNB Dahlke, Seifert Im Nachgang des Termins am 19. April 2023 wurde Waldbesitzer Jungbeck über die Anforderung zum Belassen von Totholz im Gebiet informiert.